

1500388-10.2020.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, abordou-o. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo ficaram muito exaltados. O réu xingou-o de "filha da puta, policial de merda". Não conseguiu realizar busca pessoal em David, em razão da agressividade. Chamou apoio de outra viatura e, quando o policial Rodrigo chegou, tentou fazer a buscar pessoal em Tatiane. A mulher se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500388-10.2020.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-10.2020.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3019392/2020 - DEL.POL.PARANAPUA, 10279677 - DEL.POL.PARANAPUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID RODRIGUES DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

DAVID RODRIGUES DOS SANTOS (filho de Matias Lima dos Santos e Tatiane Rodrigues, nascido em 04/03/2000, natural de Populina - SP, RG 38116366) foi denunciado como incurso no artigo 331 c.c. artigo 129 e artigo 69 todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2019, por volta das 10h30min, na Vicinal Odilon Nogueira de Aguiar, Centro, na cidade de Paranapuã-SP e Comarca de Jales-SP:

a) desacatou o policial militar Francis Rodrigo Nalle, no exercício da função pública e em razão dela;

b) ofendeu a integridade corporal do policial militar Francis Rodrigo Nalle, causando-lhe as lesões corporais de natureza LEVE.

Houve decisão determinando a redistribuição do processo para uma das varas comuns da comarca (p. 96/98).

Recebeu-se a denúncia em 16/06/2021 (p. 104).

Citado (p. 114), o réu respondeu à acusação por intermédio de advogado dativo (p. 117/120).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a

ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas a vítima (Francis Rodrigo Nalle) e uma testemunha de acusação (Rodrigo Luiz dos Santos). Decretou-se a revelia do réu, pois apesar de sua ciência pessoal, deixou de comparecer sem motivo justificado (p. 163/164).

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. Pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista os maus antecedentes do réu. Ainda, pleiteou o reconhecimento do concurso material de crimes, bem como a aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Refutou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (p. 167/172).

A defesa, em alegações finais, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória (p. 178/186).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e lesão corporal dolosa leve (art. 129, "caput", do CP) está comprovada pelo boletim de ocorrência (p. 03/05), pelo laudo de exame de corpo delito (p. 08/09), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Em que pese ter sido citado pessoalmente (p. 104), o réu não foi encontrado para intimação. Assim, houve a decretação de sua revelia (p. 163/164), inviabilizando o interrogatório em juízo.

Francis Rodrigo Nalle, policial militar, patrulhava pelas proximidades de propriedades rurais de Paranapuã-SP, quando avistou um veículo conduzido pelo réu e com passageiros. Como David é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, abordou-o. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo ficaram muito exaltados. O réu xingou-o de "filha da puta, policial de merda". Não conseguiu realizar busca pessoal em David, em razão da agressividade. Chamou apoio de outra viatura e, quando o policial Rodrigo chegou, tentou fazer a busca pessoal em Tatiane. A mulher se exaltou e proferiu xingamentos. David veio por trás e o derrubou em cima de uma cerca de arame farpado. Cortou as costas e o braço com o empurrão. David disse que portava uma arma e que daria tiros. Conseguiram contê-lo posteriormente. O local era ermo.

Rodrigo Luiz dos Santos, policial militar, prestou apoio ao policial Francis, tendo percebido a exaltação de ânimos ao chegar no local dos fatos. Utilizaram força moderada para conter David. O réu agrediu Francis com uma gravata. Presenciou os xingamentos proferidos pelo réu e pela mãe dele. Estava no local com Francis e mais quatro pessoas, que eram familiares do réu.

Como se nota a prática do crime de desacato (art. 331 do CP) é patente.

Está comprovado pelo contexto probatório que o réu David ofendeu o policial Francis com os dizeres de "filho da puta" e "policial de merda", quando abordado pelo servidor público.

Frise-se que a testemunha ouvida em juízo, Rodrigo, confirmou o tom ofensivo do réu.

Logo, é evidente que o réu que teve a intenção de ultrajar o a função pública exercida pela vítima.

Há se consignar que, conforme relatado por Francis, David empurrou-o contra uma cerca de arame farpado quando notou que sua mãe Tatiane seria revistada. A agressão do réu contra o policial militar foi presenciada pela testemunha Rodrigo.

Com o empurrão, Francis acabou caindo sobre uma cerca de arame farpado, tendo cortado o braço e as costas. A lesão corporal sofrida pela vítima ficou constatada no laudo de exame de corpo delito de p. 08/09. Por isso, de rigor o reconhecimento do crime de lesão corporal dolosa leve (art. 129 do CP).

Assim, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu David: a) desacatou o policial militar Francis Rodrigo Nalle, no exercício da função pública e em razão dela; b) ofendeu a integridade corporal do policial militar Francis Rodrigo Nalle, causando-lhe as lesões corporais de natureza LEVE. Fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 331 do CP e art. 129, "caput", do CP.

Cumpra mencionar que entre o desacato e a lesão corporal dolosa leve, cometidos por David, deve ser reconhecido o concurso material (art. 69 do CP). É que mediante duas ações, o réu cometeu crimes distintos. Logo, devem ter suas penas somadas. Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena. Com relação à primeira fase da dosimetria da pena, sopesadas as circunstâncias judiciais (CP, 59), observa-se que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme certidão de objeto e pé de p. 159/160. Assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em pena privativa de liberdade de:

- a) 07 (sete) meses de detenção, ao crime de desacato;
- b) 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ao crime de lesão corporal leve.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante da menoridade (CP, 65, I), pois o réu possuía 19 anos de idade na data dos fatos (p. 04). Contudo, tendo-se em vista que a pena, nesta fase, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal (STJ, 231), mantém-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento e de diminuição da pena a serem levadas em consideração, tornando definitivas as penas anteriormente fixadas.

Reconheço o concurso material entre os crimes de desacato e lesão corporal dolosa leve, tendo-se em vista que mediante mais de uma ação o réu cometeu crimes diversos. Portanto, de rigor a soma das respectivas penas (CP, 69). Assim, tem-se a pena definitiva privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada não é superior a 04 (quatro) anos e o réu é primário.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque um dos crimes foi cometido com violência contra pessoa (CP, 44, I) e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (CP, 44, III). Pelo mesmo motivo inviável a suspensão condicional da pena (CP, 77, II).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno DAVID RODRIGUES DOS SANTOS (filho de Matias Lima dos Santos e Tatiane Rodrigues, nascido em 04/03/2000, natural de Populina - SP, RG 38116366) com incurso no: a) artigo 331 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção; b) artigo 129 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. As penas, em concurso material (art. 69 do CP), totalizam, pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP).

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: intime-se a pessoa condenada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória (Resolução CNJ nº 417/2021); após, expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de recolhimento para execução da pena (art. 468, Tomo I, NSCGJ); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e for apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, em seguida, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.

Jales, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA